REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE QUINTA CIVILE

Nella persona del Giudice Unico dott. Fabrizio Sanchioni , ha emesso, ex art 281 sexies c.p.c., terzo comma, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 20878 / 2022

TRA

Parte_1 e *Controparte_1* rappresentati e difesi, per procura in atti, dall' Avv. VITTUCCI IACOPO, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma Via Gualtiero Serafino n° 8; – Attori –

E

Controparte_2

[...] in persona dell'Amministratore p.t. rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. SCARIMBOLI NICOLA e dall'Avv. CIRILLI MASSIMO, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Barbara Maria Tosatti n.26; -Convenuto-

Oggetto: rapporti condominiali – impugnazione delibera condominiale

Conclusioni: le conclusioni venivano rassegnate come da verbale dell'udienza del 22/02/2023.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione, ritualmente notificato, *Parte_1* e *CP_1* *[...]*, convenivano in giudizio, innanzi a codesto Tribunale, il *[...]* *Controparte_2* *[...]* per sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione: Ø in via preliminare: in ragione di tutto quanto esposto nel presente atto, sospendere – anche inaudita altera parte – l'efficacia esecutiva della deliberazione del *Controparte_2* *[...]* *Controparte_2* 17, assunta dall'Assemblea in data 13 gennaio 2022; Ø nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della deliberazione del *Controparte_2* *[...]*, assunta dall'Assemblea in data 13 gennaio 2022, per evidente violazione del combinato disposto degli artt. 1105, comma 3, c.c. e 66, comma 3, disp. att. c.c., dell'art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., nonché del Regolamento condominiale e contestualmente dell'art. dell'art. 1123, comma 1 c.c.; Ø in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di cui al presente giudizio, oltre rimborso spese generali e oneri accessori come per legge." Si costituiva in giudizio il *CP_2* convenuto contestando in fatto ed in diritto tutto quanto dedotto da parte attrice e chiedendo l'accoglimento delle

seguenti conclusioni: “Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa opinione respinta: 1) Rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto; 2) Vinte le spese di lite Produzioni di cui al separato indice *CP_3* ex art. 183, sesto comma cpc” La causa veniva istruita, venivano depositate note ex art 183 c.p.c. e documentazione e venivano precisate le conclusioni all’udienza del 22/02/2023. La causa veniva rinviata all’udienza del 03/05/2023, a trattazione scritta, con termine per note, ove veniva decisa con provvedimento ex art. 281 sexies c.p.c., terzo comma. La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta. Infatti, gli attori hanno rilevato la tardività dell’avviso di convocazione, ricevuto in data 18/01/2022 e pertanto cinque giorni dopo l’impugnata assemblea del 13/01/2022. Come si evince dalla documentazione in atti la raccomandata di convocazione dell’assemblea dopo varie “lavorazioni” da parte delle *Org_1* è stata ricevuta dagli attori in 18/01/2022. Pertanto gli attori sono venuti a conoscenza dell’assemblea dopo la data delle stessa e quindi dopo i termini di legge. Infatti, come si evince dagli atti gli stessi non avrebbero potuto ritirare la raccomandata o averne conoscenza prima della consegna avvenuta il 18/01/2022. Tale ritardo nel ricevimento del predetto avviso si concreta quale causa di annullabilità della delibera assunta nell’assemblea ad esso relativa. La Cassazione ha chiarito che è fondamentale la data della conoscibilità della comunicazione. Secondo l’art 66, comma 3, disp. att. c.c., l’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o

tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile, ai sensi dell'articolo 1137 del codice, su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. Per costante orientamento della Corte di Cassazione, la disposizione dell'art. 66 disp. att. c.c., viene interpretata nel senso che essa esprime il principio secondo cui ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea del Condominio e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare. (Cass, 26.09.2013 n. 22047). Inoltre l'avviso di convocazione sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo quale dies ad quem alla riunione dell'assemblea in prima convocazione. Con la conseguenza che la mancata conoscenza di tale data, da parte dell'avente diritto, entro il termine previsto dalla legge, costituisce motivo di invalidità delle delibere assembleari, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come confermato dal nuovo testo dell'art. 66 disp. att. c.c., comma 3, introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220" Tribunale Civitavecchia, Sent., 07/05/2020, n. 412. Lo stesso Ill.mo Tribunale adìto, ha recentemente ribadito che "Attesa (…) la natura di atto unilaterale recettizio dell'avviso di convocazione dell'assemblea di condominio esso deve essere non soltanto inviato ma altresì ricevuto entro il termine previsto dalla legge" (Tribunale Roma, Sez. V, Sent., 08/11/2022, n. 16447). Relativamente all'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, dovendosi quest'ultimo qualificarsi quale atto di natura privata, unilaterale recettizio ai sensi dell'articolo 1135 del Codice civile,

al CP_2, sul quale incombe l'onere di fornire la prova del rispetto del termine minino per la convocazione, è sufficiente dimostrare che la stessa sia pervenuta al destinatario, salva la possibilità per quest'ultimo di fornire la prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia. Il rispetto del termine va, quindi, calcolato con riferimento alla data di convocazione dell'assembla. L'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano. La legge, all'art. 66 Disp. att. Cod. civ. dispone che: «L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione». La norma, quindi, fissa un termine tassativo di cinque giorni**,** prima di quello della riunione stabilita, per portare a conoscenza della convocazione tutti i condomini che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Si tratta di un termine minimo inderogabile, che non può essere abbreviato da diverse disposizioni contenute nel regolamento condominiale. La decorrenza del termine è riferita alla data fissata per la riunione dell'assemblea in prima convocazione**. (**Cass. ord. n. 24041 del 30.10.2020**).** Il termine di "almeno cinque giorni prima" stabilito dall'art. 66 disp. att. c.c. per la tempestiva comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale non è un termine

libero che viene calcolato escludendo dal computo il giorno iniziale e quello finale, trattandosi di un'ipotesi eccezionale, limitata a casi espressamente previsti dalla legge. (Corte di Cassazione - sez. VI - sentenza n. 18635 del 30-06-2021-; Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 995 del 27/03/1969) Il termine di cinque giorni per l'invio della convocazione dell'assemblea viene calcolato a ritroso: si parte dal giorno stabilito per la riunione, che non viene conteggiato, e si calcolano tutti i giorni antecedenti fino al quinto, che invece viene incluso nel computo, in modo da ottenere cinque giorni complessivi "liberi" prima della data di svolgimento dell'assemblea. Anche i giorni festivi e prefestivi si conteggiano, e non sono esclusi. Se il termine minimo di cinque giorni che deve intercorrere tra la ricezione dell'avviso e la data di svolgimento dell'assemblea non viene rispettato, tutte le delibere adottate dall'assemblea potranno essere annullate**,** se impugnate entro 30 giorni dai condomini dissenzienti e da quelli risultati «assenti perché non ritualmente convocati» (Art. 1137 Cod. civ. e art. 66 disp. att. Cod. civ.) L'omessa o tradiva convocazione anche di un solo condomino comporta l'invalidità della deliberazione le Sezioni Unite, hanno statuito che " *la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, che se non viene impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, 3° comma, c.c. - decorrente per i condomini assenti dalla comunicazione e per i condomini dissenzienti dalla sua approvazione - è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al* *CP_2* " (Cass. Sez. U. n. 4806/05). Relativamente all'avviso di

convocazione dell’assemblea condominiale, dovendosi quest’ultimo qualificarsi quale atto di natura privata, unilaterale recettizio ai sensi dell’articolo 1135 del Codice civile, incombe al condominio l’onere di fornire la prova del rispetto del termine minino per la convocazione. “*…non può essere addossato al condomino che deduca l'invalidità dell'assemblea la prova negativa dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione, anche se la prova gravante sul* *CP_2* *può essere fornita pure mediante presunzioni; non si può peraltro attribuire al comportamento dei condomini intervenuti, che nulla al riguardo hanno eccepito, valore presuntivo della ricezione dell'avviso di convocazione anche da parte dei condomini non intervenuti (cfr. Cass. 24131/09).* La Suprema Corte ha chiarito che la presunzione di conoscenza ai sensi della disposizione citata opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma; l'onere di provare l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario è a carico del mittente, salva la prova da parte del destinatario medesimo dell'impossibilità di acquisire in concreto l'anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà (cfr. Cass. 4352/99; Cass. 8073/02). Risulta dagli atti la tardività del ricevimento della convocazione nei termini e pertanto l’intero deliberato dell’assemblea del 13/01/2022 deve essere annullato in quanto non poteva essere assunto proprio a causa della tardiva convocazione degli attori, assenti all’assemblea, cosicché tutte le delibere, anche quelle specificamente impugnate, erano ab origine illecite ed annullabili. Ogni altra eccezione nel merito deve pertanto considerarsi assorbita. Inoltre, premesso che la delibera deve essere annullata per le indicate motivazioni, si rileva che le spese di rifacimento delle superfici di copertura, le

spese condominiali di cui si tratta, avrebbero dovuto essere ripartite tra tutti i condomini in misura proporzionale al valore delle loro rispettive porzioni immobiliari di proprietà esclusiva ai senso dell'art. 1123 c.c e non ai sensi dell'art. 1126 c.c., Infatti, il lastrico solare e/o il terrazzo è di proprietà *CP_4* senza utilizzo esclusivo da parte di alcun condomino**.** Questo è quanto stabilito, come visto, dall'art. 1117 codice civile, che al n. 1) inserisce il lastrico solare tra le parti comuni. Inoltre come affermato dallo stesso *CP_2* convenuto: "Nel caso specifico tutti i condomini fruiscono e possono accedere indistintamente a tutte le superfici di copertura, …." Ed inoltre:" ..Sul punto si osserva, tra l'altro che (Cass. civ. n. 24927/2019) " In tema di conservazione del tetto di un edificio condominiale, le relative spese vanno ripartite - salvo che si tratti di tetto di proprietà esclusiva, assimilato al lastrico solare e, perciò, soggetto all'applicazione dell'art. 1126 c.c. - tra tutti i condomini in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell'art. 1123 c.c., trattandosi di bene rientrante, per la funzione necessaria all'uso collettivo, tra le cose comuni, in quanto deputato a preservare l'edificio condominiale da agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d'acqua piovana e non riconducibile, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri, di cui all'art. 1123, commi 2 e 3, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito, che aveva ravvisato l'obbligo di un *CP_2* di concorrere alle spese di manutenzione del tetto del fabbricato, seppur non sovrastante alcuna unità immobiliare di sua proprietà esclusiva, in quanto strutturalmente destinato

anche alla protezione dell'atrio comune” . L’art 1123 cc primo comma recita le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio [1117, 1122], per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno [1118 2; 68], salvo diversa convenzione. Il lastrico solare figura tra le parti comuni indicate all’art. 1117 codice civile. La spesa relativa alla copertura del terrazzo / lastrico solare condominiale, è a carico di tutti i condomini**,** quando questo sia una parte comune dell’edificio e non risulti diversamente dal regolamento condominiale o da altro titolo, a dirlo è l’art. 1123 codice civile, che indica il criterio generale in base a cui ripartire le spese dei condomini. Per quanto riguarda le spese le stesse seguono la soccombenza.

PQM

ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, annulla l’intera delibera dell’assemblea condominiale del 13.01.2022 del *Controparte_2* *[...]* 17 *CP_5* PIAZZA MARIANNA BENTI *CP_2* NN.32-65.

Condanna la parte convenuta, in favore della parte attrice, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio e di mediazione che liquida in Euro € 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, oltre Euro 237,00 per contributo unificato, oltre successive occorrende.

Così deciso in Roma 04/05/2023

Il Giudice